

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 04/03/1999

Observación n.º 1 — Collorafi

TIPO

Escritos / acto procesal

FECHA

04/03/1999

PARTES

De Bernard Collorafi y de sus sociedades

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de observaciones (dire) n.º 1 a los peritos — Maître Clément en nombre de Collorafi · 4 de marzo de 1999

Resumen: escrito de observaciones (dire) dirigido a los peritos Jean-Luc Dumont y Alain Martin por Maître Jean-Paul Clément, en nombre del Sr. Bernard Collorafi y de las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins, destinado a anexarse al informe del peritaje ordenado por el Tribunal.

Lo esencial

El documento responde a las diez preguntas formuladas a los peritos por el Tribunal. En cuanto a la gestión, subraya que el volumen de negocio de SEBOL había alcanzado unos 27.973.000 francos en 1993 y se había mantenido en torno a 24.750.000 francos en 1995 pese a la apertura de un Quick, antes de caer tras la apertura por B et O del restaurante «Antibes Nord» el 9 de octubre de 1996, y después de «Antibes Ouest» el 29 de abril de 1997. Alega que McDonald's nunca había reprochado su gestión al Sr. Collorafi, sino que, al contrario, lo había felicitado, y cita un informe de visita de 19 de noviembre de 1997 que lo animaba a mantener sus estándares. El escrito describe el mecanismo económico del contrato de arrendamiento de negocio (McDonald's propietaria del terreno, de la construcción y del fondo de comercio) y señala que los cánones acumulados de los tres restaurantes pasaron de unos 4,6 a 6,9 millones de francos.

Alcance

Contribución de los franquiciados al peritaje financiero de apelación: pretende establecer ante los peritos el vínculo entre el desplome del volumen de negocio y las sucesivas aperturas decididas por McDonald's.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-observaciones-n1-collorafi-peritos-caida-ventas-antibes-1999/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.